PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE PROCÉDURE DE PASSATION DES MARCHÉS D'ALGÉRIE TÉLÉCOM

Par : MHR. CHAMI

1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA PROCÉDURE

MHR. CHAMI

2

Eléments caractérisant la nouvelle procédure de passation des marchés

Refonte complète de la Procédure et de son organisation
(**10 Titres – 19 Chapitres – 54 Sections – 182 Articles**)

Approche procédurale par **protocole opérationnel** plus pertinent

Protocole opérationnel indexé par un **mode opératoire** accompagnant la Procédure

MHR. CHAMI

3

ORGANISATION DU PROTOCOLE OPÉRATIONNEL

- Titre I Dispositions Générales
- Titre II Procédures Adaptées
- Titre III Procédures Particulières
- Titre IV Procédures Spécifiques
- Titre V Procédures Formalisées
- Titre VI Contrôle Interne
- Titre VII Autres Organes Délibérants
- Titre VIII Dispositions Diverses
- Titre IX Dispositions Transitoires
- Titre X Dispositions Finales

MHR. CHAMI

4

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DES MARCHÉS

SIX CHAPITRES – QUATORZE SECTIONS

TRENTE TROIS ARTICLES

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES DES MARCHÉS

Chapitre 1

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Section 1

Objet de la Procédure, son champ d'application et ses principes fondateurs fondamentaux

Section 2

Définitions de certaines terminologies, du cadre contractuel global et des principes généraux

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES DES MARCHÉS

Chapitre 2

EXPRESSION ET DÉVOLUTION DES BESOINS, SEUILS DE PASSATION ET DE COMPÉTENCE

Section 1

De l'expression des besoins, de son contexte et des modalités de dévolutions (Lot unique – Lots séparés)

Section 2

Des seuils de passation des marchés, des seuils de compétence des commissions des marchés, du fractionnement et de son contexte

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES DES MARCHÉS

Chapitre 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CAHIERS DES CHARGES

Section 1

Définition et mentions obligatoires des cahiers des charges et **cahiers des charges types**

Section 2

Des conditions de validité des cahiers des charges et **cahiers des charges types**

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES DES MARCHÉS

Chapitre 4

TYPOLOGIE ET FORME DES MARCHÉS

Section 1

Objet et prépondérance des marchés (**Travaux**, **fournitures**, **services**, **études**, **conception-réalisation**)

Section 2

Forme et dévolution des marchés (marché simple, **à tranches conditionnelles**, à commandes, d'adhésion, contrat programme, coordination de commandes)

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES DES MARCHÉS

Chapitre 5

DU PARTENAIRE COCONTRACTANT

Section 1

Principe général sur l'aptitude et la capacité du partenaire cocontractant

Section 2

Des **formes juridiques** et des **natures** des partenaires cocontractants

Section 3

Des qualifications, des capacités, des **capacités mutualisées** des partenaires cocontractants en terme de **groupement**

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES DES MARCHÉS

Chapitre 5

DU PARTENAIRE COCONTRACTANT

Section 4

Du fichier national des opérateurs économiques, de son contexte informationnel (**général**, **technique**, **commercial**, **financier** et **relationnel**) ainsi que ses modalités

Section 5

Des **exclusions** de la participation aux commandes d'Algérie Télécom

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES DES MARCHÉS

Chapitre 6

DES EXIGENCES PARTICULIÈRES

Section 1

De la promotion de la production nationale et de l'outil national de production et des modalités de leur mise en œuvre

TITRE II

DES PROCÉDURES ADAPTÉES

QUATRE CHAPITRES – DIX SECTIONS

VINGT QUATRE ARTICLES

TITRE II – DES PROCÉDURES ADAPTÉES

Chapitre 1

PROCÉDURES ADAPTÉES

Section 1

Principes généraux, leur délimitation par des seuils intermédiaires leur conférant, selon le cas, le caractère de « **Commande** » et le caractère d'« **Achat** », assortis de procédures adaptées qui leurs sont propres

TITRE II – DES PROCÉDURES ADAPTÉES

Chapitre 2

DES PROCÉDURES ADAPTÉES AYANT LE CARACTÈRE DE « COMMANDE »

Section 1

De leurs seuils

Section 2

Des formes de consultation qui leur sont propres par « **Avis de consultation** » ou « **Lettre de consultation** »

Section 3

Des formes et du cadre de mise en œuvre de ces « **Commandes** »

MHR. CHAMI

15

TITRE II – DES PROCÉDURES ADAPTÉES

Chapitre 3

DES PROCÉDURES ADAPTÉES AYANT LE CARACTÈRE DE « ACHAT »

Section 1

De leurs seuils

Section 2

Des formes de consultation qui leur sont propres par « **Avis de consultation** » ou « **Lettre de consultation** »

Section 3

Des modalités et du cadre de mise en œuvre de ces « **Achats** »

MHR. CHAMI

16

TITRE II – DES PROCÉDURES ADAPTÉES

Chapitre 4

DES DISPOSITIONS COMMUNES

Section 1

Des modalités de contrôle interne (**COPEO**)

Section 2

Des autres modalités : Gré à Gré, avenants, infructuosité, annulation …

Section 3

Du dispositif relatif au « ***Reporting*** » et à la consolidation des données

TITRE III

DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES

UN CHAPITRE – TROIS SECTIONS

TROIS ARTICLES

TITRE III – DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES

Chapitre 1

PROCÉDURES PARTICULIÈRES

Section 1

Du commencement d'exécution des prestations avant la formalisation du marché, de leurs circonstances contextuelles et des procédures de leur régularisation

TITRE III – DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES

Chapitre 1

PROCÉDURES PARTICULIÈRES

Section 2

Du cumul des commandes de même nature, de leurs circonstances contextuelles et des procédures de leur régularisation

TITRE III – DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES

Chapitre 1

PROCÉDURES PARTICULIÈRES

Section 3

Du **régime des avenants** dans le cadre des procédures particulières

TITRE IV

DES PROCÉDURES SPÉCIFIQUES

UN CHAPITRE – DEUX SECTIONS

QUATRE ARTICLES

TITRE IV – DES PROCÉDURES SPÉCIFIQUES

Chapitre 1

PROCÉDURES SPÉCIFIQUES

Section 1

Concerne la procédure qui régie les **achats pour compte de clients**, établie par un réaménagement des priorités dans les mode de passation des marchés dans ce cadre spécifique

Section 2

Du dispositif relatif au « ***Reporting*** » et à la consolidation des données

TITRE V

DES PROCÉDURES FORMALISÉES

TROIS CHAPITRES – DIX SEPT SECTIONS

QUATRE VINGT ET UN ARTICLES

TITRE V – DES PROCÉDURES FORMALISÉES

Chapitre 1

DES MODES DE PASSATION

Section 1

Des principes généraux relatifs à ces modes

Section 2

Des modes d'appels d'offres (**ouvert**, **ouvert avec capacités minimales**, **restreint** et **concours**)

Section 3

Des modes de Gré à Gré (**simple** et **après consultation**)

MHR. CHAMI

25

TITRE V – DES PROCÉDURES FORMALISÉES

Chapitre 2

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ

Section 1

Des modalités liées aux appels à la concurrence (**Publicité** / **Concrétisation de la concurrence**)

Section 2

Des modalités relatives au traitement des offres (**Contenu**, **présentation**, **dépôt**, …)

Section 3

Des modalités relatives au choix du partenaire cocontractant (**Critères**)

MHR. CHAMI

26

TITRE V – DES PROCÉDURES FORMALISÉES

Chapitre 2

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ

Section 4

Des modalités relatives à l'**infructuosité** de la procédure

Section 5

Des modalités relatives à l'**annulation** et au **désistement**

TITRE V – DES PROCÉDURES FORMALISÉES

Chapitre 3

EXÉCUTION DES MARCHÉS

Section 1

Des mentions obligatoires des marchés (**clausier contractuel**)

Section 2

Des prix (**global et forfaitaire**, **sur bordereau des prix unitaires**, **mixtes**, **variation des prix**, …)

Section 3

Des modalités de paiement et des pénalités contractuelles …

TITRE V – DES PROCÉDURES FORMALISÉES

Chapitre 3

EXÉCUTION DES MARCHÉS

Section 4

Des garanties exigibles

Section 5

Du régime des avenants (**dans les délais**, **hors délais**, de **réajustement**, de **circonstance**)

Section 6

De la sous-traitance

TITRE V – DES PROCÉDURES FORMALISÉES

Chapitre 3

EXÉCUTION DES MARCHÉS

Section 7

Des modalités relative à la réception

Section 8

Du règlement amiable des litiges

Section 9

De la mise en demeure et de la résiliation (**aux torts exclusifs**, **d'un commun accord**, **unilatérale**)

TITRE VI

DU CONTRÔLE INTERNE DES MARCHÉS

QUATRE CHAPITRES – HUIT SECTIONS

VINGT TROIS ARTICLES

TITRE VI – DU CONTRÔLE INTERNE DES MARCHÉS

Chapitre 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1

Du cadre contextuel du contrôle interne en termes de **principe**, d'**organisation** et de **règles de fonctionnement**

TITRE VI – DU CONTRÔLE INTERNE DES MARCHÉS

Chapitre 2

OUVERTURE DES PLIS ET ÉVALUATION DES OFFRES

Section 1

COPEO (**Définition**, **composition** et **organisation**)

Section 2

Du cadre contextuel, missions, fonctionnement et attributions (**Cadre Ouverture des plis** / **cadre évaluation des offres**)

TITRE VI – DU CONTRÔLE INTERNE DES MARCHÉS

Chapitre 3

DES COMMISSIONS DES MARCHÉS

Section 1

Création et **attributions** des commissions des marchés, au niveau central et au niveau local

Section 2

De la **composition** des commissions des marchés

Section 3

Des **seuils** de compétences des commissions des marchés

TITRE VI – DU CONTRÔLE INTERNE DES MARCHÉS

Chapitre 3

DES COMMISSIONS DES MARCHÉS

Section 4

Organisation et fonctionnement des commissions des marchés (**Structure**, **secrétariat**, **désignation des rapporteurs**, …)

Section 5

Des **dispositions communes** aux commissions des marchés

TITRE VI – DU CONTRÔLE INTERNE DES MARCHÉS

Chapitre 4

MENTIONS DE SIGNATURE ET D'APPROBATION

Les modalités au niveau central (**Acte de signature exprimant l'acte d'approbation**)

Les modalités au niveau local (**Acte de signature exprimant l'acte d'approbation**)

TITRE VII

DES AUTRES ORGANES DÉLIBÉRANTS

TROIS ARTICLES

TITRE VII – DES AUTRES ORGANES DÉLIBÉRANTS

DES AUTRES ORGANES DÉLIBÉRANTS

- Du comité d'examen du recours au Gré à Gré (**CERGG**)
- Du comité de règlement amiable des litiges
- Du comité de négociation

TITRE VIII

DES DISPOSITIONS DIVERSES

SIX ARTICLES

TITRE VIII – DES DISPOSITIONS DIVERSES

DES DISPOSITIONS DIVERSES

- De la **clause de tolérance** (Acceptation des manquements n'affectant pas les principes fondamentaux)
- De l'appel à manifestation d'intérêt (**AMI**)
- De la **Maîtrise d'Ouvrage** **et la** **Maîtrise d'Ouvrage Déléguée** (Agissant pour le compte de l'Etat / Commanditaire donneur d'ordre)

TITRE VIII – DES DISPOSITIONS DIVERSES

DES DISPOSITIONS DIVERSES

De l'**éthique**, de la **déontologie** et des **conflits d'intérêts**

Des pratiques anti-concurrentielles

De la **formation**

TITRE IX

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

UN ARTICLE

TITRE IX – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Dispositions régissant le **régime de transition** de la Procédure en vigueur vers la nouvelle Procédure

TITRE X

DES DISPOSITIONS FINALES

TROIS ARTICLES

TITRE X – DES DISPOSITIONS FINALES

DES DISPOSITIONS FINALES

- Des modalités relatives aux **modifications** aux modalités d'application
- Des abrogations des dispositions en vigueur et contraires à la nouvelle procédure
- De l'**entrée en vigueur** et de la **mise en exécution**

PRÉSENTATION DES DISPOSITIFS LES PLUS IMPORTANTS

SEUILS DE PASSATION DES MARCHES ET

SEUILS DE COMPETENCE DES COMMISSIONS

AU NIVEAU CENTRAL

SEUILS AU NIVEAU CENTRAL

SEUIL DE PASSATION DES MARCHÉS ET DE COMPÉTENCE CCM

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL, POSE ET RACCORDEMENT DE CÂBLES À FIBRE OPTIQUE	> 50.000.000 DA
AUTRES TRAVAUX, FOURNITURES, PRESTATIONS DE SERVICES ET ÉTUDES	> 30.000.000 DA

MHR. CHAMI

49

AU NIVEAU DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES

MHR. CHAMI

50

SEUILS AU NIVEAU DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES

SEUILS DE PASSATION DES MARCHÉS ET DE COMPÉTENCE CLM

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL, POSE ET RACCORDEMENT DE CÂBLES À FIBRE OPTIQUE	> 30.000.000 DA ≤ 50.000.000 DA > CCM
AUTRES TRAVAUX ET FOURNITURES	> 15.000.000 DA ≤ 30.000.000 DA > CCM
PRESTATIONS DE SERVICE ET ETUDES	> 10.000.000 DA ≤ 30.000.000 DA > CCM

MHR. CHAMI

51

LES SEUILS DES PROCÉDURES ADAPTÉES

MHR. CHAMI

52

Justification des caractères de « Commande » et « Achat »

Le recours au terme de « **Commande** » se justifie par le **formalisme** qui doit caractériser la transaction commerciale en termes d'engagement juridique et financier

Le recours au terme « **Achat** » se justifie par le **formalisme moins rigoureux** concrétisant une transaction commerciale

Introduction des caractères de « Commande » et « Achat »

Segmentation des « **Commandes** » et des « **Achats** » par l'éclatement du seuils des procédures adaptées en **seuils intermédiaires**

Consécration de **deux types** de procédures adaptées pour les deux types de segments :

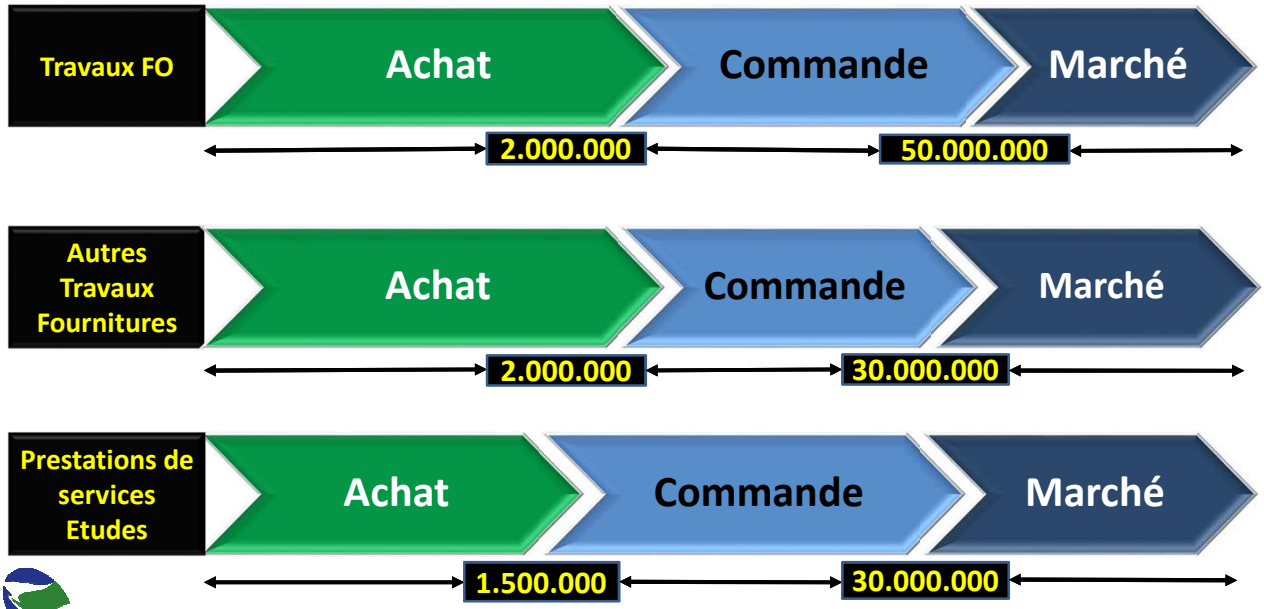
- « **Commande** » et « **Achat** » par **avis de consultation publié** ou par **lettre de consultation**, selon la nature du besoin

PROCÉDURES ADAPTÉES

AU NIVEAU CENTRAL

MHR. CHAMI

55



MHR. CHAMI

56

SEUILS AU NIVEAU CENTRAL

SEUIL DES PROCÉDURES ADAPTÉES

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL, POSE ET RACCORDEMENT DE CÂBLES À FIBRE OPTIQUE	« Commande » > 2.000.000 ≤ 50.000.000 DA « Achat » ≤ 2.000.000 DA
AUTRES TRAVAUX ET FOURNITURES	« Commande » > 2.000.000 ≤ 30.000.000 DA « Achat » ≤ 2.000.000 DA
PRESTATIONS DE SERVICE ET ETUDES	« Commande » > 1.500.000 DA ≤ 30.000.000 DA « Achat » ≤ 1.500.000 DA

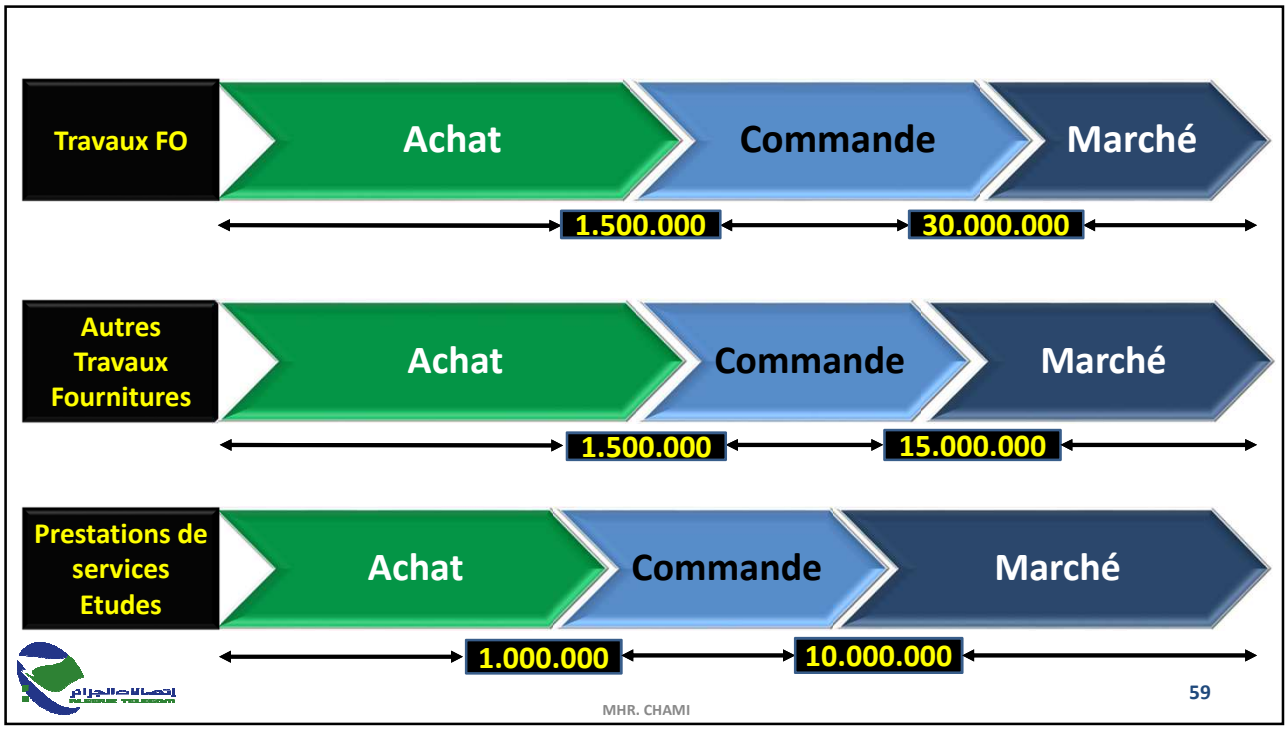
MHR. CHAMI

57

AU NIVEAU DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES

MHR. CHAMI

58



SEUILS AU NIVEAU DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES

SEUIL DES PROCÉDURES ADAPTÉES

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL, POSE ET RACCORDEMENT DE CÂBLES À FIBRE OPTIQUE	« Commande » > 1.500.000 ≤ 30.000.000 DA « Achat » ≤ 1.500.000 DA
AUTRES TRAVAUX ET FOURNITURES	« Commande » > 1.500.000 ≤ 15.000.000 DA « Achat » ≤ 1.500.000 DA
PRESTATIONS DE SERVICE ET ETUDES	« Commande » > 1.000.000 ≤ 10.000.000 DA « Achat » ≤ 1.000.000 DA

MHR. CHAMI 60

PROCEDURES SPECIFIQUES
ACHATS CORPORATE POUR COMPTE DES CLIENTS

Les Achats pour compte de clients où Algérie Télécom est intégrateur de solutions

L'appel d'offres **n'est plus une règle** de passation. Il n'est envisagé qu'en **dernier ressort**

Possibilité de recours au **Gré à Gré après consultation en premier ressort**, à chaque fois que cela est nécessaire ou économiquement opportun pour Algérie Télécom

Possibilité de recours au **Gré à Gré simple** pour le cas de clients « **Corporate** » exigeant une marque

1. Appels d'Offres
2. Gré à Gré après consultations
3. Gré à Gré simple

PRIORITÉS DES MODES DE PASSATION HORS PROCÉDURES SPÉCIFIQUES

PRIORITÉS DES MODES DE PASSATION CADRE PROCÉDURES SPÉCIFIQUES

1. Gré à Gré après consultations
2. Gré à Gré simple
3. Appels d'Offres

MHR. CHAMI

63

LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE INTERNE

MHR. CHAMI

64

L'ouverture des plis et l'évaluation des offres

Fusion de la commission d'ouverture des plis (**COP**) et de la commission d'évaluation des offres (**CEO**) en **une seule commission (COPEO)** en lui conférant le caractère **Ad Hoc**

LES AVANCES FORFAITAIRES
LES AVANCES SUR APPROVISIONNEMENT

Adaptation des avances forfaitaires à certaines typologies de marchés

Adaptation pour les cas des **marchés à commandes** et des **marchés à tranches**

Possibilité de **plusieurs versements** par rapport au **rythme d'exécution** des marchés à commandes et à tranches

Adaptation des **conditions de remboursement** par référence à la typologie des marchés à commandes et à tranches

MHR. CHAMI

67

Modalités relatives aux avances forfaitaires et sur approvisionnement

Possibilité d'attribution d'une avance forfaitaire **supérieure à 15%** après accord du Cadre Dirigeant Principal

Le cumul des avances, forfaitaire et sur approvisionnement, **plafonné** à **30%**

MHR. CHAMI

68

LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GRE A GRE SIMPLE

Le Gré à Gré simple a été mieux encadré et élargi

Exigibilité de l'**accord préalable** du **C**omité d'**E**xamen du **R**ecours au **G**ré à **G**ré (**CERGG**)

Possibilité de recours aux entreprises dont le **capital est, en partie seulement, public**

Le contexte de la concrétisation des **mémorandum d'entente**, **convention internationale** ou **accord cadre** supervisés et/ou paraphés par les autorités en charge du secteur

Le Gré à Gré simple a été mieux encadré et élargi

Possibilité de recours aux **titulaires de brevets d'invention** ou de **licence** en rapport avec le besoin d'AT

Possibilité de **prolongement des prestations** et qui ne peuvent s'exécuter que par le titulaire auquel on a eu recours précédemment dans le cadre d'un marché, **dans la limite d'un délai de 2 mois** à partir de la réception définitive **et dans la limite de vingt pour cent (20%)** du montant du marché échu

Le Gré à Gré simple a été mieux encadré et élargi

Dans le cas où AT agit comme **intégrateur pour le compte de tiers** et est **liée par un contrat « Corporate »** exigeant une **marque** de produits ou de services spécifiques

Lorsque suite à un **appel d'offres infructueux**, il devient **indispensable, au vu de l'urgence impérieuse**, dûment justifiée et circonstanciée, de satisfaire le besoin

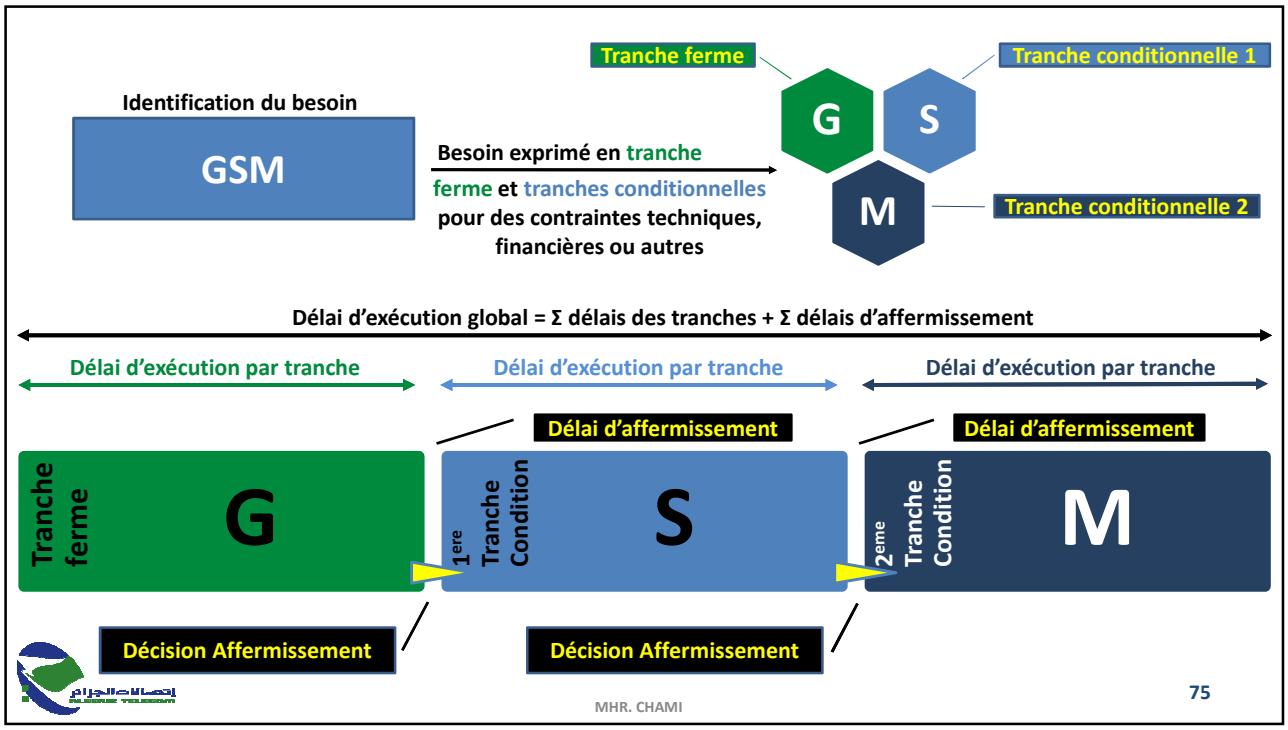
Le Gré à Gré simple a été mieux encadré et élargi

- Obligation de détermination des besoins de manière **précise**
- Obligation de saisir le **CERGG**
- Obligation de **vérification des capacités** de l'opérateur économique
- Obligation de veiller à la **traçabilité des négociations « benchmarkée » sur un référentiel des prix**

LE MARCHE A TRANCHES CONDITIONNELLES

SCHÉMA SYNOPTIQUE

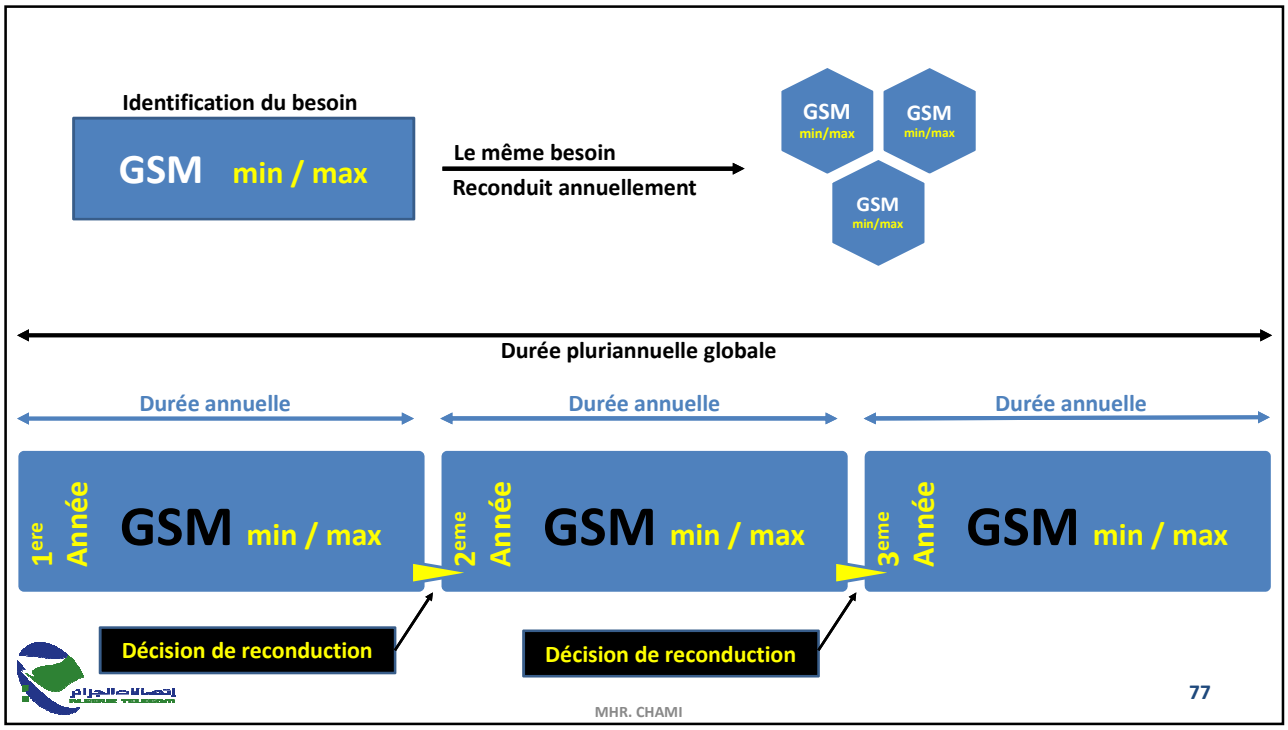
MARCHÉ À TRANCHES CONDITIONNELLES



LE MARCHE A COMMANDES

SCHÉMA SYNOPTIQUE

MARCHÉ À COMMANDES



LE FICHIER NATIONAL DES OPERATEURS ECONOMIQUES

MHR. CHAMI

78

Les modalités de tenues du fichier national des opérateurs économiques mieux encadré

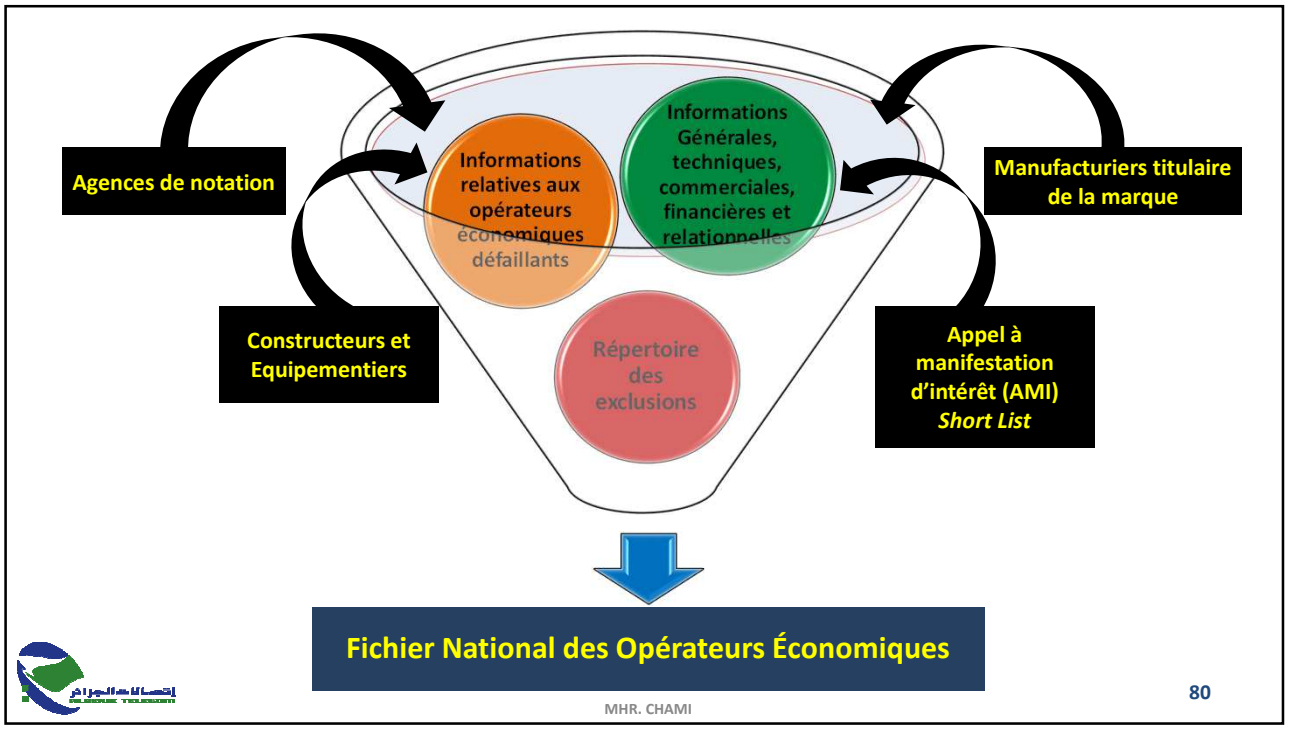
Enregistrement des **informations** concernant l'ensemble des opérateurs économiques provenant de diverses sources **fiables** et **pertinentes**

Enregistrement des **cas de défaillance** des partenaires cocontractants à l'occasion de l'exécution d'un marché

Les informations enregistrées dans le fichier sont d'ordre **général**, **technique**, **commercial**, **financier** et **coercitif**.

MHR. CHAMI

79



MHR. CHAMI

80

LES AVENANTS ET LEURS MODALITES

Les avenants et leurs modalités

Intégration de la possibilité de **modification** et/ou **réaménagement** des **séquences des prestations d'une tranche** et/ou **entre tranches**

Pour les **prestations complémentaires non initialement prévues**, possibilité de les **exécuter** par **ODS,** selon des modalités appropriées en attendant la finalisation de l'avenant

Les avenants et leurs modalités

L'avenant permet la **modification** de la **structure d'un groupement momentané** d'entreprise

Suppression de l'**avenant de clôture** et remplacement par l'**avenant de réajustement** portant **ajustement des quantités définitives** du marché qui peut être conclu **au plus tard avant la réception définitive**

MHR. CHAMI 83

Les avenants et leurs modalités

Possibilité de conclure un avenant (dit **avenant de circonstance**) à un marché **d'acquisition de fournitures ou de prestations de service**, dont :

- L'objet a été réalisé ;
- La réception définitive n'a pas été prononcée ;
- Pour prendre en charge les **sujétions indispensables** à la **continuité du service** ou à **sa mise en exploitation ;**
- Le délai de cet avenant ne peut dépasser **trois** (**03**) **mois** ;
- Ses quantités en augmentation ne peuvent dépasser le taux de **10%**.

MHR. CHAMI 84

AVENANTS AU MARCHÉS CONCLUS DANS LES DÉLAIS CONTRACTUELS

ODS

- Possibilité d'établir des ODS pour des prestations complémentaires, comportant des prix provisoires négociés aux conditions économiques les plus avantageuses, assortis de délais provisoires, lorsque c'est nécessaire.
- A postériori de cet ODS et dans la limite des 20%, un avenant doit obligatoirement intervenir

AVENANT N°01, 02, … .

- Modification des clauses
- Modification des montants
- Modification de la structure d'un groupement momentané d'entreprises
- Modifications des tranches, leurs consistances, leurs étendues et leurs séquentialité

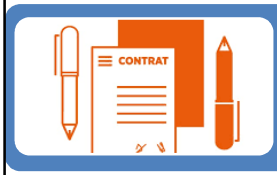
MHR. CHAMI

85

AVENANTS AU MARCHÉS CONCLUS HORS DÉLAIS CONTRACTUELS

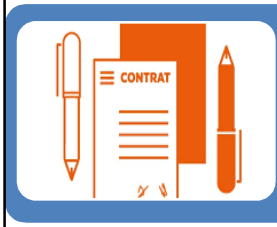
AVENANT PORTANT :

- Déplacement du délai contractuel pour des raisons exceptionnelles, imprévisibles et indépendantes de la volonté des parties
- Modification de la structure d'un groupement momentané d'entreprises



AVENANT DE RÉAJUSTEMENT PORTANT :

- Réajustement des quantités définitives du marché
- Les quantités à réajuster doivent avoir été ordonnées dans les délais contractuels du marché
- Peut être passé, au plus tard, avant la réception définitive



AVENANT DE CIRCONSTANCE PORTANT :

- Concerne les acquisitions de fournitures et les prestations de service
- Peut être passé, au plus tard, avant la réception définitive
- Prend en charge les sujétions indispensables à la continuité du service, sa mise en exploitation ou à la mise en exploitation d'une installation
- Son délai ne peut dépasser trois mois et son taux ne peut dépasser vingt pour cent (20%)

MHR. CHAMI

86

VISA DES COMMISSIONS DES MARCHÉS

Pour les cahiers des charges

Pour les cahiers des charges, la **validité** des visas des commissions des marchés est de **trois (03) mois**

En cas de **relance** avec le même cahier des charges, la **validité du visa** délivré est étendue à **six (06) mois**

Pour les cahiers des charges types

Le visa délivré pour les cahiers des charges types **demeure valable** jusqu'à ce qu'il soit procédé à son **annulation**, son **amendement** ou son **remplacement**

Pour les marchés et les avenants

Le visa délivré pour les **marchés** et les **avenants** sont valables **trois (03) mois**

DISPOSITIONS DIVERSES ET NOUVELLES

Dispositions Nouvelles

Possibilité de lancement d'un **Appel à Manifestation d'Intérêt** en vue de :

- Conclure des conventions de partenariat et/ou d'innovation.
- Constituer ou d'enrichir le fichier national des opérateurs économiques.
- Constituer ou enrichir une Short List.

Procédure de l'**AMI** est **dispensée du visa** de la Commission des Marchés

Dispositions Nouvelles

Clause de tolérance :

Possibilité de **poursuite de la procédure** même en cas de **manquement n'affectant pas les principes fondamentaux** régissant la passation des marchés moyennant un rapport circonstancié.

Dans le cas contraire, il est procédé à la déclaration de l'annulation de la procédure en question

Dispositions Nouvelles

Maîtrise d'Ouvrage :

Algérie Télécom, en qualité de « **Maître d'Ouvrage** », agit comme commanditaire, donneur d'ordre, envers une « **Personne Morale de Droit Privé** », lui conférant la qualité de « **Maître d'Ouvrage Délégué** », pour la réalisation, pour le compte d'Algérie Télécom, d'une prestation de quelque nature que ce soit, dans le cadre d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et en contre partie d'un taux de rémunération fixé entre **2%** et **4%** par référence au coût d'objectif du projet.

Dispositions Nouvelles

Maîtrise d'ouvrage déléguée :

La personne morale de droit public, ayant qualité de « **Maître d'Ouvrage** », peut mandater Algérie Télécom, en qualité de « **Maître d'Ouvrage Délégué** » en lui transférant les attributions et les compétences réglementaires nécessaires pour l'accomplissement de ses missions, dans le cadre d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée.

Personne Morale de Droit Public
Maitre d'Ouvrage

Maitre d'Ouvrage Déléguée

Convention de Maitrise d'Ouvrage Déléguée

Inscrit le projet
Budget de l'Etat

Réalise le projet

MHR. CHAMI

97

Dispositions Nouvelles

Mesures concernant l'**éthique**, la **déontologie** et les **conflits d'intérêts** par la souscription d'une déclaration écrite

Les pratiques **anticoncurrentielles** prohibées par le Droit de la concurrence

L'institutionnalisation de la **formation** dans le domaine de la **préparation**, la **passation**, l'**exécution** et le **contrôle** de marchés

MHR. CHAMI

98

CONDITIONS DE MISE EN VIGUEUR

Conditions de mise en vigueur

Mise en vigueur à compter de la date de sa signature

Mise en exécution à compter du **1er janvier 2019**

Merci pour votre attention